Kontakty seksualne w zakładach karnych

Trudności badania seksualności osadzonych

- Bariery mentalne i instytucjonalne.
- Tabu społeczne.
- Obawa przed ujawnieniem zachowań stygmatyzowanych w środowisku więziennym, np. kontaktów z osobą tej samej płci.
- Trudność rozróżnienia dobrowolnego kontaktu, wymiany i przymusu.

Sposoby zaspokajania potrzeb seksualnych

- Kontakty konsensualne, czyli dobrowolne.
- Kontakty wymuszone - przemoc, groźby, wykorzystanie zależności.
- Kontakty transakcyjne, np. w zamian za ochronę lub dobra materialne.
- Kontakty podczas przepustek i widzeń bezdozorowych.
- Fantazjowanie, rozmowy, opowieści erotyczne, pornografia i listy.
- Masturbacja indywidualna lub grupowa.
- Abstynencja.

Wymiana nie przesądza o dobrowolności. Uzależnienie bezpieczeństwa lub dostępu do zasobów od kontaktu seksualnego może tworzyć przymus.

Widzenia intymne

Polska

Widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej jest nagrodą, którą można przyznać za dobre zachowanie lub w celu zachęcenia do jego poprawy - art. 137 i art. 138 § 1 pkt 3 KKW.

Zwykłe widzenie trwa **60 minut** - art. 105a § 1 KKW. Warunki widzenia w oddzielnym pomieszczeniu trzeba odróżnić od ogólnych zasad zwykłych widzeń. Szczegóły organizacyjne zależą od jednostki. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 2025 poz. 911.

Problemy organizacyjne: brak odpowiednich osobnych pomieszczeń, nierówna dostępność widzeń między jednostkami oraz kwestia monitorowania i prywatności.

Europejskie Reguły Więzienne

Komentarz do reguły 24 zaleca, w miarę możliwości, **długie intymne widzenia rodzinne**, np. **72 godziny**, w warunkach przypominających dom. Umożliwiają podtrzymywanie więzi i intymności. Jest to zalecana praktyka, a nie jednakowe uprawnienie obowiązujące we wszystkich państwach. Rada Europy - komentarz do ERW, 2020.

Podejścia do seksualności

Podejście	Główne założenia	Pytania badawcze
Esencjalizm	znaczenie biologicznych uwarunkowań i względnie trwałych właściwości jednostki; w sztywnych ujęciach podział homo/hetero	jak odróżnić zainteresowanie seksualne od zachowania zależnego od sytuacji?
Konstruktywizm społeczny	kulturowe kształtowanie kategorii, norm i tożsamości; zróżnicowanie sposobów rozumienia seksualności	jak otoczenie wpływa na deklaracje, role i znaczenie kontaktów?

Historyczna patologizacja homoseksualności: dawne koncepcje przypisywały jej rzekomą dysfunkcję biologiczną i oceniały seksualność przez potencjał reprodukcyjny. Homoseksualność nie jest zaburzeniem psychicznym. Społeczne kształtowanie kategorii seksualności nie oznacza też, że każda osoba może dowolnie zmieniać orientację. APA - praca z pacjentami LGBTQ i stanowisko wobec terapii konwersyjnych.

Zachowanie, orientacja, tożsamość i zgoda

Pojęcie	Znaczenie	Typowy błąd
Zachowanie	konkretny kontakt lub doświadczenie	traktowanie pojedynczego zdarzenia jako definicji osoby
Orientacja	wzorzec zainteresowania emocjonalnego i seksualnego	wnioskowanie o niej wyłącznie z zachowania w izolacji lub z przemocy
Tożsamość	sposób określania siebie	zastępowanie deklaracji osoby etykietą badacza
Zgoda	dobrowolny udział	uznanie braku oporu fizycznego za zgodę
Pozycja społeczna	zależności i dostęp do ochrony oraz zasobów	pomijanie przymusu ekonomicznego lub instytucjonalnego

Orientacja seksualna, tożsamość płciowa i ekspresja płciowa to odrębne pojęcia. Seksualność obejmuje także intymność i relacje. WHO - płeć i zdrowie, WHO - zdrowie seksualne.

Pojedynczy kontakt z osobą tej samej płci nie pozwala samodzielnie określić orientacji. Dotyczy to szczególnie doświadczenia przemocy. Rola sprawcy lub ofiary w hierarchii więziennej również nie definiuje orientacji.

Deprywacja i importacja

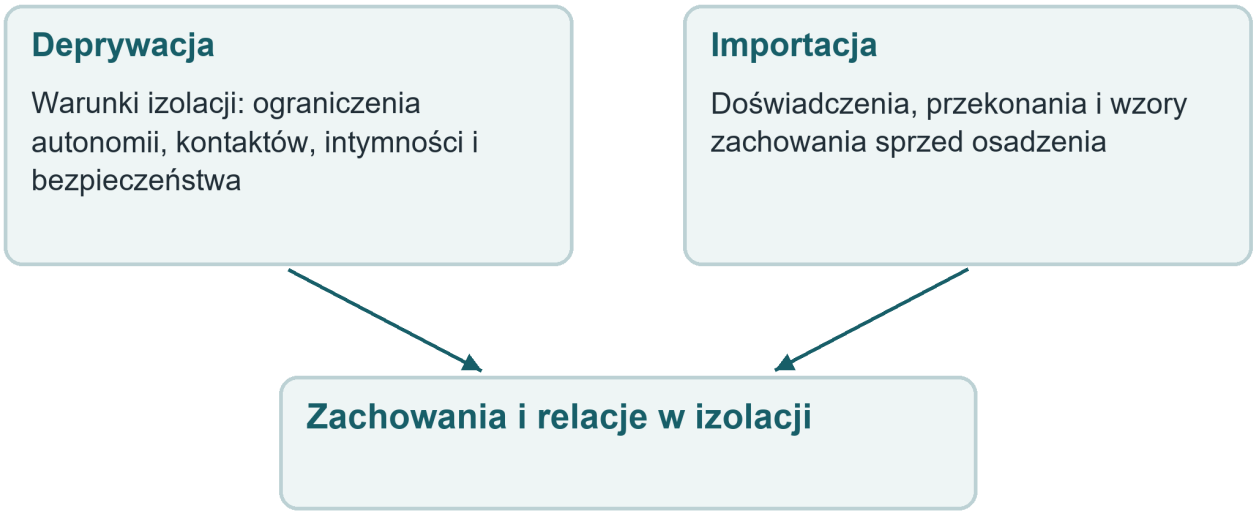
Dwa modele wyjaśnienia życia więziennego

Model	Wyjaśnienie	Przykład
Deprywacja	zachowanie wiąże się z ograniczeniami życia więziennego: utratą autonomii, kontaktów, intymności i bezpieczeństwa	wzrost znaczenia nieformalnej ochrony
Importacja	do zakładu przenoszone są doświadczenia, przekonania i wzory zachowania sprzed osadzenia	wpływ wcześniejszych przekonań o przemocy na relacje z osadzonymi

Deprywacja seksualna obejmuje wymuszoną abstynencję, frustrację i ograniczenie kontaktów z partnerami. **Kontakty sytuacyjne** oznaczają zachowania zależne od warunków izolacji; ich wystąpienie samo w sobie nie dowodzi zmiany trwałej orientacji.

Modele deprywacji i importacji mogą się uzupełniać. Klasycznym tekstem dotyczącym importacji jest artykuł Irwina i Cresseya. Irwin i Cressey, 1962 - *Thieves, Convicts and the Inmate Culture*, *Social Problems* 10(2):142-155, DOI: 10.2307/799047.

Więcej: Deprywacja i importacja.



Modele mogą się uzupełniać. Zachowanie w izolacji samo nie określa orientacji seksualnej.

Schemat. Dwa uzupełniające się modele wyjaśniania zachowań w izolacji; rozwinięcie i źródło: Irwin i Cressey (1962) w tej części notatki.

Relacje osadzonych kobiet

Zagadnienia badawcze:

- Odtwarzanie stereotypowych ról męskich i kobiecych.
- Dominacja, prestiż i podporządkowanie.

- Tworzenie struktur przypominających rodzinę - pseudorodzin.
- Relacje romantyczne i emocjonalne.
- Różnice między deklarowaną tożsamością, wcześniejszymi relacjami a zachowaniem w izolacji.
- Płynność zainteresowania seksualnego i sposobów określania siebie.

Płynność tożsamości płciowej (*gender fluidity*) i płynność zainteresowania seksualnego to różne zagadnienia. Nie należy ich utożsamiać.

Przemoc seksualna i władza

Możliwe obszary wyjaśnienia przemocy: agresja, nierówność płci, uprzedmiotowienie, dążenie do dominacji i utrwalanie hierarchii. Przemocy seksualnej nie można wyjaśniać wyłącznie potrzebą zaspokojenia popędu.

Kontakty z personelem wymagają uwzględnienia zależności instytucjonalnej. Dostęp do ochrony, dóbr lub korzystnych decyzji może być wykorzystywany do wywierania presji. Przykładowy mechanizm eskalacji: zainteresowanie romantyczne → korzyści lub wymiana dóbr → presja lub przemoc. Nie jest to obowiązkowa sekwencja każdej relacji.

Przemoc instytucjonalna wiąże się z wykorzystywaniem władzy i procedur przeciw osobie zależnej. Określenie **„sodomia dyscyplinująca”** odnosi się do przemocy seksualnej wykorzystywanej jako narzędzie kontroli i podporządkowania. Przypisanie takiej praktyki konkretnej instytucji wymaga dowodów.

Osoby narażone i intersekcjonalność

W analizie narażenia uwzględnia się m.in. osoby postrzegane jako słabe, osoby LGBTQ, mężczyzn niemieszczących się w dominującej normie męskości, osoby z niepełnosprawnościami, nieletnich, osoby z barierą językową oraz wcześniejsze ofiary przemocy seksualnej.

Intersekcjonalność strukturalna: nakładanie się pozycji mniejszościowych, zależności i nierówności może zwiększać narażenie na przemoc oraz utrudniać dostęp do ochrony.

Badania nad wiktymizacją - USA

National Inmate Survey 2011-2012 mierzyło doświadczenia z poprzednich 12 miesięcy lub od przyjęcia, jeśli pobyt był krótszy. Odsetek osadzonych raportujących wiktymizację seksualną z udziałem współosadzonych lub personelu wyniósł:

Instytucja	Odsetek
Więzienia stanowe i federalne	**4,0%**
Lokalne *jails*	**3,2%**

Amerykańskie kategorie instytucji nie odpowiadają wprost polskim zakładom i aresztom. BJS - raport i aktualizacja.

Osoby z poważnym dystresem psychicznym częściej raportowały przemoc współosadzonych. BJS zaliczał do niewłaściwych kontaktów personelu również kontakty określane przez respondentów jako dobrowolne. Wyniki wskazują na powiązania, ale samodzielnie nie ustalają przyczyn ani odsetka incydentów dla innego kraju lub okresu. BJS - metoda i wyniki.

Literatura historyczna

Jerzy Giza i Wiesław Morasiewicz, *Homoseksualizm w środowisku więźniów młodocianych*, „Przegląd Penitencjarny” 4 (1968), s. 45-60. Odwołanie bibliograficzne w literaturze.

Powiązania

- Cele karania i skutki izolacji.
- Skutki pourazowe przemocy.
- Nieujawniona przemoc.
- Wiktymizacja i zgoda.
- Ustalanie faktów i dowodzenie.

Źródła: dostęp 12.10.2026. Przepisy: wskazany tekst jednolity KKW; dane BJS: badanie historyczne z USA.